

1027112-35.2018.8.26.0053

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo

Magistrado: LARISSA KRUGER VATZCO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 12ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... por constar a condenação deste por tráfico de drogas, cujo fato ocorreu em 1996 e a pena foi integralmente cumprida. Ressalta que referido processo não aparecia nas certidões emitidas nos anos anteriores, que subsidiaram os pedidos de renovação do credenciamento perante o DETRAN, e que a autoridade negou a certidão de objeto e pé apresentada, concedendo um prazo exíguo para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

12ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1027112-35.2018.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1027112-35.2018.8.26.0053

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo

Impetrante:

Centro de Formação de Condutores "B" Soberano Ltda - EPP

Impetrado:

Diretor Setorial do Setor de Habilitação do Departamento Estadual de Transito de São Paulo - Detran-SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LARISSA KRUGER VATZCO

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelo CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES E SOBERANO LTDA. - EPP contra ato supostamente coator praticado pelo DIRETOR SETORIAL DO SETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP, objetivando ordem concessiva para que a autoridade se abstenha de bloquear o sistema da impetrante e de cancelar suas credenciais e de seu diretor geral até que o mesmo regularize a questão da certidão de distribuição criminal ou que aceite a certidão de objeto e pé que comprova que o diretor geral não deve mais nada à sociedade em matéria criminal e suspenda eventual penalidade.

Segundo breve síntese da inicial, a impetrante desenvolve atividade econômica no setor de Formação de Condutores no Município de São Paulo há vários anos, sem nunca ter tido problemas perante o DETRAN. Alega que as Portarias nº 540/99, 213/00 e 101/2016, expedidas pelo DETRAN-SP, estabelecem uma série de requisitos para a renovação do credenciamento, dentre eles, apresentação de certidão negativa de distribuição criminal dos diretores do Centro de Formação.

Nesse sentido, ao providenciar a certidão do Diretor Geral da impetrante, Sr. Fabio de Freitas Pillat, foi surpreendida por constar a condenação deste por tráfico de

drogas, cujo fato ocorreu em 1996 e a pena foi integralmente cumprida. Ressalta que referido processo não aparecia nas certidões emitidas nos anos anteriores, que subsidiaram os pedidos de renovação do credenciamento perante o DETRAN, e que a autoridade negou a certidão de objeto e pé apresentada, concedendo um prazo exíguo para apresentação de certidão negativa regular, sob pena de cancelamento da credencial do diretor e da impetrante.

Sustenta que a penalidade de cancelamento das credenciais para a hipótese é ilegal, violando direito líquido e certo, por limitar o exercício da profissão e o desenvolvimento da atividade econômica e por violar o princípio da proporcionalidade. Requer, assim, a concessão da liminar e, ao final, a concessão definitiva da segurança.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/167.

O pedido liminar foi indeferido às fls. 171, mas deferido em sede recursal (AI nº 2116476-63.2018.8.26.0000 - fls. 216/221 e fls. 237/245).

Apesar de regularmente notificada (fls. 259), a autoridade administrativa não apresentou informações. O DETRAN apenas juntou os documentos de fls. 262, de fls. 279/306 e de fls. 310/312, que noticiam o cumprimento da decisão liminar e repetem cópias do processo.

O Ministério Público declinou de se manifestar (fls. 314/316).

É o Relatório.
DECIDO.

Trata-se de mandado de segurança pelo qual a parte autora objetiva ordem concessiva para que a autoridade se abstenha de bloquear o sistema da impetrante e de cancelar suas credenciais e de seu diretor geral até que o mesmo regularize a questão da certidão de distribuição criminal ou que aceite a certidão de objeto e pé que comprova que o diretor geral não deve mais nada à sociedade em matéria criminal e suspenda o ato que aplicará a penalidade respectiva.

Pois bem. O cerne da controvérsia, conforme ressaltou o relator do agravo de instrumento interposto pela impetrante, está em saber se há motivo razoável e proporcional que obste o regular funcionamento do Centro de Formação de Condutores "B" Soberano Ltda. - EPP, bem como a manutenção do seu Diretor Geral no desempenho das atividades regulares.

Nesse sentido, em sede de cognição exauriente, verifico que a segurança merece ser concedida.

Não se desconhece e não se nega a exigência de apresentação de "d) certidões negativas de distribuições e de execuções criminais referentes à prática de crimes contra os costumes, a fé pública, o patrimônio, a administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidos no local de seu domicílio ou residência;", nos termos do art. 35, inciso IX, alínea 'd' da Portaria nº 101/2016 do DETRAN/SP (fls. 137), dos Diretores Geral e de Ensino, e dos Instrutores, para a renovação do credenciamento da impetrante.

Ocorre que a pretensão da impetrante não é se isentar do cumprimento de tal requisito, mas de não ser penalizada enquanto a certidão de distribuição do Diretor Geral é regularizada ou que seja aceita a certidão de objeto e pé apresentada.

E, nesse sentido, é possível depreender dos documentos que acompanharam a inicial que há, de fato, algum erro na certidão emitida no ano de 2018, isso porque, nas certidões dos anos anteriores, a distribuição do processo criminal datado do ano de

1996, cuja condenação definitiva ocorreu em 1999, não apareceu (fls. 28/34).

Ainda, em face da certidão negativa de execução criminal (fls. 32), prospera a alegação da impetrante de que o Diretor Geral já cumpriu a pena que lhe foi imposta e, portanto, não pode ser indevidamente penalizado. Há que se ressaltar a vedação à perpetuação da reprimenda penal e o direito do cidadão à ressocialização e ao trabalho.

Assim, a segurança merece ser concedida, confirmando os termos da liminar concedida em Segunda Instância.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e julgo extinto o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para que a autoridade se abstenha de bloquear o sistema da impetrante e de cancelar suas credenciais e de seu diretor geral até que o mesmo regularize a certidão de distribuição criminal, no tocante ao pedido de renovação do credenciamento do ano de 2018.

Custas na forma da lei. Descabida a condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF.

Oficie-se a autoridade impetrada, servindo a presente como ofício.

Haverá remessa necessária, conforme art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.

P.I.C.

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

LARISSA KRUGER VATZCO
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA